

1500117-73.2021.8.26.0585

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Comarca: Mirante do Paranapanema

Foro: Foro de Mirante do Paranapanema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... cediço que, para fins de configuração do tráfico, o Juízo não deve se ater apenas à quantidade de drogas, mas também se atentar aos demais elementos, como forma de acondicionamento da substância e circunstâncias da flagrância.

Nesse sentido, destaco:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de pedido de perícia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirante do Paranapanema

Foro de Mirante do Paranapanema

Vara Única

Rua Maria Lúcia Rodrigues de Almeida, 455, Mirante do Paranapanema-SP - cep 19260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500117-73.2021.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500117-73.2021.8.26.0585

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158707/2021 - DEL.POL.MIRANTE

PARANAPANEMA, 18455959 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 398/21/303 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 2158707 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO CARLOS DE JESUS MENEZES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de BRUNO CARLOS DE JESUS MENEZES, qualificado nos autos, por violação ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, isto porque, no dia 11 de junho de 2021, às 22:00 horas, na Rua Antônio Erisvaldo da Silva, nº 150, Vila Vasconcelos, nesta cidade e Comarca, o acusado trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas consistentes em 04 (quatro) micro tubos plásticos contendo cocaína, pesando 0,9g (nove decigramas), conforme autos de constatação preliminar (fls. 16/17), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) e laudo pericial (fls. 146/148).

Segundo a inicial, apurou-se que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades do estabelecimento comercial denominado "Bar do Chapa Coco" e de uma praça, que é conhecida por ser local de comercialização de drogas. É certo que, em determinado momento os policiais avistaram BRUNO CARLOS caminhando na cercania dos locais, se dirigiram até ele e o abordaram. Durante busca pessoal, encontraram em seu poder um frasco contendo as drogas acima citadas e a quantia de R\$ 286,95 em espécie, dividida em cédulas de R\$ 50,00, R\$ 20,00, R\$ 10,00 e moedas. Ao ser indagado pelos policiais, o acusado disse que estava em poder da quantia de R\$ 170,00 ou R\$ 180,00 e não soube indicar a proveniência dos valores. Caracterizada a situação flagrancial, o acusado foi preso em flagrante delito.

Descreve, finalmente, a inicial acusatória, que as circunstâncias, quantidade, forma de acondicionamento, natureza das drogas e pecúnia apreendidas, demonstram as drogas destinavam-se à posterior entrega ao consumo de terceiros (tráfico de drogas), ressaltando, outrossim, que a quantia em pecúnia apreendida certamente é proveniente da comercialização ilícita de drogas.

O acusado foi apresentado em Audiência de Custódia e, após a manifestação do digno representante do Ministério Público e da digna Defensora, o auto de prisão em flagrante foi homologado, deliberando-se pela conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva (fls. 97/99).

Atendendo ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, a prisão do acusado foi revisada em 11/04/2022, deliberando-se pela manutenção da prisão preventiva, conforme r. Decisão de fls. 205/206.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 210/212).

A denúncia foi recebida em 04/08/2022 (fls. 276/277).

Designou-se audiência para coleta de provas, oportunidade em que foi realizado o interrogatório do réu e inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação (videoconferência - fls. 354/355).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu, preliminarmente, que se oficiasse à autoridade policial, solicitando o reenvio do laudo pericial de fls. 216/254, visto que a documentação juntada continha partes ilegíveis. No mérito, postulou a procedência do pedido, nos exatos termos da inicial acusatória (fls. 359/362).

A defesa, por seu turno, postulou pela absolvição do acusado, alegando que possui fragilidade mental e pode ser comparado como inimputável. Subsidiariamente, requereu a realização de exames médicos necessários para eventual aplicação de medida de segurança (fls. 367/369).

O laudo pericial realizado no aparelho de telefonia celular do acusado foi novamente encartado às fls. 378/416 e 417/455.

É o Relatório.
Fundamento e Decido.

De início, indefiro o pedido de realização de exames médicos no acusado para verificação de eventual fragilidade mental, tendo em vista inexistir qualquer indício ou elemento que aponte para a aventada inimputabilidade.

Observo que a defesa não comprovou que o réu era incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que sequer formulou, no momento oportuno, pedido para que fosse realizado o exame pericial.

Ademais, a instauração de incidente processual com este propósito é questão afeita à discricionariedade do Magistrado, que pode negar o pedido, se considerá-lo infundado ou meramente protelatório.

Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça:

"CORREIÇÃO PARCIAL - PEDIDOS DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E DE EXAME PAPILOSCÓPICO NOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS POR DECISÃO FUNDAMENTADA - NÃO ACOLHIMENTO - Tratando-se de ato exclusivo do Magistrado, destinatário da prova, pode ele indeferir aquelas consideradas desnecessárias ou inconvenientes, valorando as já produzidas na instrução penal, lembrando que o juiz não está vinculado ao requerimento de provas pelas partes, haja vista o "Princípio da Persuasão Racional". Inexistência de error in procedendo. Recurso não provido". (TJSP; Correição Parcial Criminal 2139166-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020). (negritei)

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade da infração está comprovada ante o auto de prisão em flagrante (fls. 05/11), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), autos de exibição e apreensão (fls. 16/19), auto de constatação preliminar (fls. 20/21), fotografias do entorpecente apreendido (fls. 28/29), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 150/152), laudo pericial de objeto (fls. 216/254 e 378/455), bem como pela prova oral produzida.

Igualmente certa é a autoria.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu negou a prática do crime a ele imputado, alegando que nunca realizou a venda de entorpecentes. Disse que os policiais não o abordaram próximo à sua casa, mas sim, próximo da conveniência "do Maçal". Afirmou que a droga encontrada em seu poder era para consumo próprio. No tocante ao dinheiro encontrado com ele no dia dos fatos, alegou que era proveniente do serviço prestado como servente de pedreiro. Por fim, alegou que havia adquirido o entorpecente naquele dia, pagando a quantia de R\$ 50,00 em cada porção, sendo certo que já havia consumido uma das porções. Não se recordou qual a quantia de dinheiro que tinha ao sair de casa naquele dia, mas disse que o valor apreendido em seu poder serviria para adquirir mais drogas, porém não conseguiu efetuar a compra, visto que foi abordado antes pelos policiais. Por fim, confirmou que trabalhava como servente de pedreiro e que recebia seu pagamento quinzenalmente (videoconferência - fls. 354/355).

Contudo, sua versão não encontrou respaldo nos demais elementos de convicção

produzidos nos autos.

O Policial Militar Adriano Gonçalves de Moraes confirmou os fatos narrados da peça acusatória. Disse que realizavam patrulhamento de rotina nesta cidade, oportunidade em que avistaram o réu nas proximidades de uma praça, local frequentado por vários usuários de drogas. Disse, ainda, que o réu, ao avistar a viatura policial, tentou se desvencilhar, razão pela qual deliberaram por abordá-lo. Relatou que realizaram revista pessoal no réu, sendo localizado em seu poder um pequeno pote, contendo quatro porções de entorpecente, possivelmente "cocaína" e certa quantia de dinheiro. Afirmou que o réu não disse qual era a origem do dinheiro e que a droga era para uso pessoal. Por fim, relatou que esta foi a única ocorrência que atendeu em relação ao réu (videoconferência - fls. 354/355).

Na mesma toada, o depoimento do policial militar Gustavo Soares da Rocha, acrescentando que a droga estava acondicionada em pequenos "pinos", e que o réu apresentou divergências em relação ao dinheiro apreendido em seu poder. Disse, também, que o réu era conhecido nos meios policiais pela prática de outros delitos, principalmente pela prática de furtos e tráfico de entorpecentes. Relatou que, ao ser indagado, o réu disse que saiu do bar próximo da praça e estava se dirigindo à residência da avó dele. Acrescentou, ainda, que a polícia possuía informações pretéritas de que o referido bar e, também, uma quadra de futebol existente nas proximidades daquele estabelecimento, se tratavam de "pontos" de venda de entorpecentes, os quais eram frequentados constantemente por usuários de drogas (videoconferência - fls. 354/355).

Oportuno salientar, que o testemunho de um policial goza de presunção de veracidade, além de ser extremamente valioso na elucidação de um delito, uma vez que participou diretamente do flagrante, tendo este ocorrido na perfeita legalidade.

No que tange à valoração do depoimento dos policiais, civis ou militares, ressalte-se que, são plenamente válidos como os de qualquer outra testemunha, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório. Confira-se:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes" (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 223086/SP DJe 02/12/2013).

"Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições profissionais, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Os policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado. Em verdade, não restou demonstrado nos autos qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos agentes da lei, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados" (TJSP Re. Des. Freitas Filho 5ª Câmara Criminal Apelação nº 0044576-16.2010.8.26.0071 j. 26/06/2014).

Ademais, o réu sequer trouxe aos autos testemunhas que pudessem confirmar sua versão.

Pois bem.

Segundo apurado nos autos, a polícia possuía informações pretéritas de que o réu

praticava a mercancia de entorpecentes e que nas proximidades de onde ele foi abordado, existem um bar e uma quadra de futebol, locais notoriamente conhecidos como "pontos de tráfico de drogas".

Naquela oportunidade, o réu tentou se desvencilhar da abordagem policial, mas os agentes estatais conseguiram alcançá-lo e detê-lo, sendo constatado que o réu portava um pequeno pote e que em seu interior havia as porções (pinos) de "cocaína", com características de que eram destinadas à venda a terceiros, além de expressiva quantia em dinheiro, cuja origem o réu não comprovou.

Note-se que, a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos (fl. 16), além do valor de R\$ 286,95 em espécie, dividida em cédulas de R\$ 50,00, R\$ 20,00, R\$ 10,00 e moedas (fl. 33), leva a concluir que a droga se destinava à comercialização. Ademais, a conduta do réu em tentar se esquivar da abordagem policial é incompatível com a de mero usuário.

Neste contexto, não é crível que o réu ficasse trafegando pelas ruas da cidade, levando consigo toda a droga que adquiriu, supostamente, para uso próprio.

Destarte, ao contrário do que entende a combativa defesa, os elementos de convicção coligidos nos autos reforçam a imputação de que a droga apreendida se destinava a revenda a terceiros.

É cediço que, para fins de configuração do tráfico, o Juízo não deve se ater apenas à quantidade de drogas, mas também se atentar aos demais elementos, como forma de acondicionamento da substância e circunstâncias da flagrância.

Nesse sentido, destaco:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de pedido de perícia na defesa preliminar e durante a instrução. Ausência de elementos que justifiquem a realização de exame. Mérito. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do acusado. Desclassificação. Impossibilidade. Quantidade de droga, forma de acondicionamento, circunstâncias do crime e da prisão que revelam a incompatibilidade de transporte para mero uso e evidenciam a venda e a destinação à mercancia. Penas e regime bem aplicados NEGADO PROVIMENTO AO APELO". (TJSP; Apelação 0001323-43.2016.8.26.0628; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018). (grifei)

De mesma sorte, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da droga, restando bem delineada nos autos, a configuração do delito na modalidade de "trazer consigo". A quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias que ensejaram a abordagem do réu, não deixam dúvidas a respeito da traficância.

E ainda. Para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal.

Anoto que, no laudo pericial de fls. 150/152, o Perito Criminal, à fl. 151, no item - RESULTADO, concluiu que: "A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e, foi DETECTADA a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)), o que comprova a materialidade do delito.

Por fim, observo que, no laudo pericial de fls. 378/416, mais precisamente às fls.

409/413 e 415/416, foi constatado que o réu manteve contato com terceiros nos dias 15/05/2021, 20/05/2021 e 23/05/2021, por meio de mensagens via "SMS", utilizando-se de frases truncadas e reticentes, provavelmente na tentativa justamente de dificultar a compreensão dos seus significados, mas, diante do contexto apresentado, evidente que se tratavam da venda de entorpecentes.

Além disso, conforme bem salientado pelo digno Parquet à fl. 361, "Ressalta-se que, consoante se verifica laudo pericial realizado no aparelho celular apreendido, o réu manteve contato com terceira pessoa em que discute a venda de drogas para terceiros (fl. 228)".

Assim, diante das provas colhidas, comprovado está o delito imputado. O envolvimento do réu com a venda de entorpecentes era de conhecimento da polícia, fato que motivou a abordagem policial no dia da prisão, reforçando, ainda mais, a imputação de que a droga apreendida se destinava a revenda a terceiros.

Há, pois, que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente, robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Pelo exposto, dúvida não resta acerca de que o réu praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Atentando para as circunstâncias dos artigos 59 e 68 do Código Penal e, considerando os maus antecedentes ostentados pelo réu, o qual possui condenação definitiva pela prática de crimes dolosos (fls. 165/188), fixo a pena base acima do mínimo legal (1/6), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, diante da agravante da reincidência (feitos n. 0000022-98.2016.8.26.0357 - transitado em julgado em 23/03/2017; nº 0000227-30.2016.8.26.0357 - transitado em julgado em 22/06/2017; nº 0000329-52.2016.8.26.0357 - transitado em julgado em 05/10/2018; e nº 0001795-52.2014.8.26.0357 - transitado em julgado em 17/05/2017 - fls. 314/317), elevo a pena de 1/6, totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu não é primário, mas reincidente.

O valor de cada dia-multa, fixado no mínimo legal, corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo da infração, devidamente atualizado.

Torno a pena definitiva diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras.

DECISÃO.

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na presente ação penal e CONDENO o réu BRUNO CARLOS DE JESUS MENEZES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no seu valor unitário mínimo, dado a situação econômica do réu.

Tratando-se de réu reincidente (fls. 314/317), o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII). Aliás, embora não desconheça a declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo mencionado no julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do HC n. 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, entendo que, por possuir eficácia "inter partes", o controle de constitucionalidade difuso exercido pelo Supremo Tribunal Federal não vincula as Instâncias inferiores, apenas produzindo efeito naquele julgamento em especial.

Pelo mesmo motivo, inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja porque o art. 5º, XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inc. LI. Frise-se que a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as hipóteses excludentes do regime de substituição de penas, contempladas no art. 44 do Código Penal, têm como suporte unicamente o critério do legislador ordinário; já a inconversibilidade das penas quando a condenação decorre do tráfico ilícito de entorpecentes tem por si a vontade do constituinte, que em dois momentos destacou a importância da repressão a esse crime, no art. 5º, XLIII e LI, da CF (Arguição de Inconstitucionalidade/HC 120.353, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler, DJe: 18.12.2009). Por fim, o crime de tráfico de entorpecentes, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem. Assim, a concessão dos citados benefícios, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (art. 59 do Código Penal), gerando ofensa ao disposto no art. 44, inc. III, do CP, e verdadeira sensação de impunidade a esta pequena cidade do interior.

Diante do fato do acusado ter respondido ao processo no cárcere e levando-se em consideração o disposto no artigo 59, da Lei 11.343/06, não poderá apelar em liberdade, mesmo porque, presentes estão os requisitos da custódia cautelar, conforme amplamente evidenciado nos autos. Nesse sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: "inaplicável, a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória (RHC 177 - RJ- 5 Cfm. do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU, de 30.10.89). Pois, seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar, viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelos mais" (RT 504/339). (negritei)

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Custas "ex legis".

P.R.I.

Mirante do Paranapanema, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA